Dozentenblatt zum Familienheim

1 Frist und Streitgegenstand

Die Klage vom 14.10. ist nach Zustellung 24.09.2026 fristgerecht. Das rechnerische Ende am Samstag, 24.10., verschiebt sich auf Montag, 26.10.2026. Die gerichtliche Begründungsfrist endet am 23.11.2026. Der Grundstückswertbescheid ist unstreitig. Die Befreiung betrifft den Erbschaftsteuerbescheid.

2 Rechnung und Subsumtion

Ohne Befreiung führen 610.000 EUR plus 105.000 EUR minus 15.000 EUR minus 400.000 EUR zu 300.000 EUR steuerpflichtigem Erwerb. Die Steuer beträgt bei 11 % 33.000 EUR. Mit Befreiung verbleiben nach Abzug des persönlichen Freibetrags keine steuerpflichtigen Werte. Wohnfläche, Selbstnutzung des Erblassers und tatsächlichen Einzug der Tochter mit 01, 02, 04 und 05 begründen. Die gesetzliche Nachbehaltensregel ist gesondert zu prüfen.

3 Stärkster Einwand

Teil 08 stellt zu Recht auf die Erklärung der gesamten Verzögerung ab. Teil 03 kann wie eine freiwillige Komplettmodernisierung aussehen. Teil 09 belegt jedoch einen vorgezogenen Sicherungsauftrag, Bautrocknung, Lieferverzug, Nachfragen und die Freigabe. Teil 10 erklärt die zwei Wochen bis zum früh verfügbaren Umzug. Datum und Aussagekraft des Originals prüfen und Fein zur Wohnstromfreigabe konkret als Zeugen anbieten. Die sechs Monate sind ein Regelmaß aus der Rechtsprechung. Der Beschluss II B 41/25 behandelt die Grenzen der Zulassung der Revision bei einer tatrichterlichen Einzelfallwürdigung und trägt keine automatische Befreiung.